



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40287 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, vertente

TRA

Parte_1 , *Parte_2* , rappresentati e difesi dall'avv. DI GIORGIO GIANLUCA

- attore -

E

CP_1 , rappresentata e difesa dagli avv.ti BIZZARRO DOMENICO, BIZZARRO MARINO E *Controparte_2*

- convenuto -

oggetto: divisione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 e [...] Parte_2 hanno convenuto in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto esposto, contrariis rejectis: ammettere CTU al fine di determinare il valore locativo mensile o annuale dell'immobile e della cantina di cui è causa a far data dal 22 luglio 2007, nonché al fine di determinare il valore commerciale dell'immobile e della cantina di cui è causa; assegnare l'immobile e la cantina di cui è causa al proprietario o ai proprietari che ne facciano richiesta, con obbligo di corrispondere il relativo conguaglio in denaro in favore degli altri proprietari; qualora nessuno dei proprietari domandi l'assegnazione degli immobili di cui è causa, in mancanza di accordo, ordinare la vendita all'incanto degli stessi, con successiva ripartizione in parti uguali tra i singoli proprietari; e porre ogni spesa, anche di instaurazione del presente giudizio, a carico in parti uguali dei proprietari degli immobili di cui è causa ed in caso di infondate o inaccoglibili eccezioni durante le operazioni peritali e/o di vendita, condannare gli oppositori alle relative spese legali e di procedura; condannare la Sig.ra CP_1 a corrispondere a Sigg.ri Parte_2 e Parte_1 a titolo di indennità di occupazione, la somma dovuta e per il godimento esclusivo degli immobili di cui è causa a far data dal 22 luglio 2007 sino al rilascio degli stessi, eventualmente anche a mezzo di decurtazione da operare sulla quota del ricavato della vendita degli immobili di cui è causa di spettanza della Sig.ra CP_1 in favore dei Sigg.ri Parte_2 e Parte_1 in parti uguali.* - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre nei termini di legge ai sensi dell'art.183 c.p.c. e con specifica riserva di produrre la nota di trascrizione della domanda di divisione degli immobili di cui è causa a favore e contro ciascuno dei proprietari ed all'occorrenza la certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari attestante le trascrizioni e iscrizioni nel ventennio”.

Si costituiva in giudizio CP_1, in data 17.10.2018 e, in data 13.01.2020 rassegnava le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che la convenuta CP_1 ha esercitato legittimamente sugli immobili per cui è causa a far data dal luglio 2007 il suo diritto di uso della cosa comune e, per l'effetto, statuire che nulla è dovuto dalla stessa agli attori a titolo di indennità di occupazione e disporre la ripartizione del ricavato dell'aggiudicazione della vendita in parti uguali tra i Sigg.ri Parte_1, [...] Parte_2 e CP_1 come da riepilogo divisionale e precisamente € 108.250,89 a Parte_1, € 108.250,89 a Parte_2 ed € 103.338,01 a CP_1, tenendo conto delle spese anticipate dai primi due; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al precedente punto 1, previa ripartizione del ricavato dell'aggiudicazione della vendita in parti uguali tra i Sigg.ri Parte_1, Parte_2 e CP_1 come da riepilogo divisionale e precisamente € 108.250,89 a Parte_1, € 108.250,89 a Parte_2 ed € 103.338,01 a CP_1, accertare e dichiarare che il valore locativo degli immobili per cui è causa ammonta ad € 1.121,40 mensili pari ad € 13.456,79 annui, e, per l'effetto, statuire che la convenuta CP_1 è tenuta a corrispondere agli attori a titolo di indennità di occupazione i 2/3 di tale somma, a far data dal febbraio 2009 fino al dicembre 2014, e quindi in totale complessivi € 53.079,60, pari ad € 26.539,82 ciascuno, ovvero, in via*

ulteriormente subordinata, a far data da agosto 2007 fino al dicembre 2014, e quindi in totale complessivi € 66.536,40, pari ad € 33.268,2 ciascuno, e disporre la detrazione dalla quota spettante alla convenuta di € 103.338,01, della somma dalla stessa dovuta agli attori a titolo di indennità di occupazione pari a complessivi € 53.079,60, assegnandole la residua somma di € 50.258,41 o, in ulteriore subordine, pari a complessivi € 66.536,40, assegnandole la residua somma di € 36.801,61; 3) con vittoria di spese, compensi professionali e quota rimborso spese generali del presente giudizio”.

Con sentenza non definitiva n. 442/2016, il precedente giudicante, dichiarata l'indivisibilità dell'immobile oggetto della domanda di divisione, ne disponeva la vendita con incanto, delegandola ad un notaio; statuiva sulle spese di CTU, ponendole a carico solidale delle parti e rimetteva la causa sul ruolo per le operazioni relative alla vendita.

Sulla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, proposta dagli attori, nella sentenza si legge: *“In sede di ripartizione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile, dovrà tenersi conto che il suddetto immobile (appartamento e cantina) è stato occupato dalla convenuta CP_1 e che il valore locativo del bene è quello indicato dal CTU in perizia, da considerarsi congruo”*.

Pertanto, la sentenza in esame, ha accertato l'occupazione *sine titulo* da parte di CP_1, per la quota spettante agli attori e ne ha quantificato il valore locativo con riferimento all'ammontare indicato nella CTU, depositata in data 19.6.2014; la sentenza, inoltre, passava in giudicato, come confermato dalle parti all'udienza del 21.07.2021; pertanto le indicate questioni non possono nuovamente essere oggetto di discussione tra le parti, in quanto coperte da giudicato.

Il notaio delegato, pertanto, predisponendo un progetto di divisione e distribuzione che, tenuto conto della statuizione della sentenza, nella parte riportata, rappresentava quanto segue: *“PROGETTO DIVISIONALE: Parte_2 proprietario di 1/3 (un terzo) indiviso - Parte_1, proprietaria di 1/3 (un terzo) indiviso - CP_1 [...] , proprietario di 1/3 (un terzo) indiviso. DETTAGLIO CONTEGGI prezzo aggiudicazione €. 329.500,00; prededuzione compensi notaio e spese pubblicitarie €.16.041.78; imposta di bollo su libretto deposito -€ 16,00; Spese bancarie -€.2,85; Interessi maturati al netto della ritenuta fiscale €.0,42; TOTALE €.313.439,79. - [...] Parte_2 quota spettante €.109.833,33; prededuzione pro quota compensi notaio e spese pubblicitarie -€.5.347,26; acconti versati al delegato €.3.200,00; quota CP_1 per CTU 50% di 1/3 €.570,96; imposta di bollo su libretto deposito -€.5,333; Spese bancarie -€.0,95; Interessi maturati €.0,14; totale €.108.250,89 - Parte_1 quota spettante €. 109.833,33; prededuzione pro quota compensi notaio e spese pubblicitarie €.5.347,26; acconti versati al delegato €.3.200,00; quota CP_1 per CTU 50% di 1/3 €.570,96; imposta di bollo su libretto deposito 3,333; Spese bancarie -€.0,95; Interessi maturati €.0,14 totale 108.250,89 - CP_1 quota spettante €.109.833,33; prededuzione pro quota compensi notaio e spese pubblicitarie -€.5.347,26; acconti versati al delegato €.0,0; quota spese CTU 1/3 -€.1.141,92; imposta di bollo su libretto deposito €.5,333; Spese bancarie €.0,95; Interessi maturati €.0,14; totale €.103.338,01. Controparte_3 proprietario di 1/3 (un*

terzo) indiviso €.108.250,89 - Parte_1 , proprietaria di 1/3 (un terzo) indiviso €.108.250,89 - CP_1 , proprietario di 1/3 (un terzo) indiviso €.103.338,01. SOMME DOVUTE DALLA SIG.RA DANIELA CIOTTI AI GERMANI GIAMPIERO CIOTTI E Parte_1 A TITOLO DI VALORE LOCATIVO CORRISPONDENTE A 2/3 DEL TOTALE COME DETERMINATO IN SENTENZA Quota di spettanza sig.ra CP_1 €.103.338,01 Credito sig. Parte_2 per 1/3 valore locativo €.57.657,16 (-€.51.669,005); Credito sig.ra Persona_1 per 1/3 valore locativo €.57.657,16 (-€.51.669,005). Residua somma spettante alla sig.ra CP_1 €.0,0.

RIEPILOGO FINALE: Parte_2 proprietario di 1/3 (un terzo) indiviso €159.919,89; Parte_1 , proprietaria di 1/3 (un terzo) indiviso €159.919,89; CP_1 , proprietario di 1/3 (un terzo) indiviso € 0,0” .

Essendo la sentenza passata in giudicato, le domande ed eccezioni formulate tardivamente dalla convenuta risultano inammissibili, in quanto confliggenti con il giudicato della sentenza non definitiva pronunciata nel 2016. Pertanto, il valore locativo individuato, con rinvio all’elaborato peritale depositato in data 19.6.2014 ed al valore ivi indicato e pari ad € 172.971,50, non può più essere posto in discussione nella presente sede e, come da previsione della medesima sentenza, deve essere considerato in sede di ripartizione del ricavato.

A questo si è attenuto il notaio nel predisporre il progetto di distribuzione del ricavato. Il professionista delegato ha, infatti, preso il valore di € 172.971,50, corrispondente al valore locativo integrale dell’immobile, ne ha calcolato la parte corrispondente al diritto dominicale degli attori sul bene (due terzi), pari ad € 115.314,33 e l’ha detratto dalla quota spettante alla convenuta CP_1 .

Conseguentemente, risultando corretti i calcoli effettuati, in questa sede non può porsi in discussione quanto statuito nella sentenza passata in giudicato, come invece vorrebbe parte convenuta; parti attrici, all’udienza ex art 789 c.p.c., dichiaravano di approvare il progetto di divisione e distribuzione del ricavato; conseguentemente, deve essere dichiarato esecutivo il progetto di divisione e distribuzione oggetto di discussione ex art. 789 c.p.c. all’udienza del 21.07.2021, con attribuzione a ciascuno degli attori della somma di € 159.919,89.

Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto della contestazione reiterata dalla convenuta sino all’udienza di precisazione delle conclusioni e della proposizione di domande già decise nella sentenza non definitiva, e sono liquidate come da dispositivo; sulla CTU ha già provveduto il precedente giudicante nella sentenza 442/2016 e gli ulteriori oneri sono stati posti a carico della massa, come da progetto di distribuzione.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:

- 1.- dichiara l’esecutività del progetto di divisione e distribuzione indicato in parte motiva;

2.- dichiara l'inammissibilità delle domande ed eccezioni proposte dalla convenuta in quanto coperte da giudicato;

3.- condanna la parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.064,00 per esborsi, € 9.750,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Roma, 22/07/2021.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo